

การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่เป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้นายทะเบียนราษฎรเพิ่มชื่อผู้ฟ้องคดีเข้าไปในทะเบียนราษฎรในฐานะที่เป็นคนไทย นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดียังมิได้ยื่นคำร้องตามแบบพิมพ์ที่กำหนดต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ผู้ขอเพิ่มชื่อมีภูมิลำเนาอยู่ในปัจจุบัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙๕ ของระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่อย่างใด จึงยังไม่มีมีการกระทำใดหรือการงดเว้นการกระทำใดที่เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายของนายทะเบียนราษฎร หรือนายทะเบียนราษฎร ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่มีสิทธิฟ้องตามข้อหานี้ได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๕๕/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

กรณีฟ้องว่า กรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และอธิบดีกรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ละเลยต่อหน้าที่ไม่ใช้อำนาจตามกฎหมายในการควบคุมดูแลการบูรณะและก่อสร้างอาคารในชุมชนเลื่อนฤทธิ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ส่วนกระทรวงวัฒนธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ไม่กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ใช้อำนาจให้ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ละเลยต่อหน้าที่ในการควบคุมดูแลการบูรณะและก่อสร้างอาคารในชุมชนเลื่อนฤทธิ์ และกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ไม่กำกับการทำงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้ใช้อำนาจให้ถูกต้องตามกฎหมาย ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หยุดใช้อำนาจในการอนุญาตให้มีการทำลายอาคารในชุมชนเลื่อนฤทธิ์ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการหาตัวผู้ให้นำเอกสารราชการมาเผยแพร่ให้บุคคลภายนอก อันเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีและดำเนินการทางกฎหมายและระเบียบราชการ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายควบคุมอาคาร โดยเข้าดูแลและยุติการบุกรุก



ทำลาย ปิดกั้น ถนนและทางสาธารณะในชุมชนเลื่อนฤทธิ์ รวมทั้งแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหายกับถนนสาธารณะ และให้จ่ายค่าเสียหายรวมทั้งทำให้ถนนสาธารณะคืนสู่สภาพเดิม และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ กำกับดูแลการใช้อำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้ใช้อำนาจให้ถูกต้องตามกฎหมาย นั้น เมื่อปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สืบสิทธิจากผู้เช่าอาคารเลขที่ ๓๒๒-๓๒๔-๓๒๖ ซอยเลื่อนฤทธิ์ ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ข. จำกัด เมื่อสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้บอกเลิกสัญญาเช่ากับผู้เช่าทุกรายแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่เป็นเจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคาร ซึ่งการบูรณะซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ในชุมชนเลื่อนฤทธิ์เป็นเวลากว่าหลังจากที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้บอกเลิกสัญญาเช่ากับผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมิได้มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับอาคารพิพาทแต่อย่างใด หากมีการดำเนินการบูรณะซ่อมแซมอาคารโบราณสถานโดยไม่ถูกต้อง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในฐานะเจ้าของอาคารพิพาทย่อมมีสิทธิฟ้องร้องให้บริษัท ข. จำกัด ดำเนินการให้ถูกต้องตามสัญญาต่อไป ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าตนเองในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท ข. จำกัด ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่บริษัท ข. จำกัด ได้ว่าจ้างบริษัท ก. จำกัด และบริษัท อ. จำกัด ซึ่งไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจากสภาสถาปนิก เข้าดำเนินการบูรณะซ่อมแซมอาคารโบราณสถานซึ่งได้ดำเนินการโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีก็ชอบที่จะใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นว่ากล่าวเอาแก่บริษัท ข. จำกัด ในทางแพ่งต่อไป ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมิใช่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารพิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้เดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หยุดใช้อำนาจในการอนุญาตให้มีการทำลายอาคารในชุมชนเลื่อนฤทธิ์ และไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑/๒๕๖๓)

(๕) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการปฏิบัติหน้าที่
ล่าช้าเกินสมควร

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า อธิบดีกรมที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
อำนาจเจริญ เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอขามุนาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓ ตามลำดับ) ดำเนินการ



ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งมีหลักฐานเป็น น.ส. ๓ ก. ทับซ้อนกับที่ดินขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเพิกถอน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าว แต่จนกระทั่งปัจจุบันยังตรวจสอบไม่แล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามตรวจสอบเรื่องดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันสอบสวนพิสูจน์สิทธิในที่ดินแปลงพิพาท และคืนสิทธิให้แก่ผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นั้น โดยที่ปรากฏว่า เมื่อมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีการสอบสวนพิสูจน์สิทธิตาม น.ส. ๓ ก. ของผู้ฟ้องคดีตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งผู้ฟ้องคดีและครอบครัวได้ออกจากที่ดินพิพาทเพื่อรอการพิสูจน์สอบสวนสิทธิ ทำให้ต้องงดการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว และรอการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ต่อมา ได้ติดตามเรื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามและส่วนราชการต่าง ๆ แต่ไม่มีผลการดำเนินการเป็นที่ยุติ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีอ้างในคำอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เรียกคืน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว พร้อมเอกสารบบที่ดินทั้งหมดจากผู้ฟ้องคดี อันเป็นการดำเนินการตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังมีได้คืนหนังสือดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจใช้ประโยชน์จาก น.ส. ๓ ก. ของผู้ฟ้องคดีหรือจดทะเบียนทำนิติกรรมหรืออ้างสิทธิแก่บุคคลภายนอกได้ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๓/๒๕๖๒)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอให้ตรวจสอบสัญญาร่วมดำเนินกิจการให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกระหว่างองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย กับ บริษัท อ. จำกัด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และให้กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ผู้ฟ้องคดีไม่ได้กล่าวอ้างหรือแสดงให้เห็นประจักษ์ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย



หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย หรือได้รับผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด จากการไม่ตรวจสอบสัญญาร่วมดำเนินกิจการดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งนี้ได้แสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีความเกี่ยวข้องหรือมีนิติสัมพันธ์ประการใดกับสัญญาร่วมดำเนินกิจการดังกล่าว นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่าสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นส่วนราชการ ระดับกรมในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้บังคับบัญชา และเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวได้มีหนังสือชี้แจงผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๐ โดยอ้างถึงหนังสือของผู้ฟ้องคดี ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นกรณีที่เรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานในบังคับบัญชาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีโดยตรง และได้มีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว อันเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และมีใช้ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายที่มีสิทธิฟ้องในมูลละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติตั้งกล่าวต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๘/๒๕๖๓)

(๖) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า การดำเนินการจัดวางผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามแบบแปลนโครงการป่าไผ่ท่อนและป่าคลองโงง ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ไม่ชอบ



ด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนการจัดที่ดินตามแบบแปลนดังกล่าว และให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จัดการที่ดินโดยยึดแบบแปลนโครงการป่าไผ่ท่อนและป่าคลองโพง ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และปรับสภาพที่ดินพิพาทให้มีสภาพเดิม นั้น แม้ผู้ฟ้องคดียังมีผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) แต่การที่ผู้ฟ้องคดีได้เข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยคณะกรรมการอำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาของเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ผ่อนผันให้ราษฎรรวมถึงผู้ฟ้องคดีได้เข้าอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่พิพาท อีกทั้ง ในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังได้ทำการรังวัดและสอบสวนสิทธิผู้ที่ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่พิพาทดังกล่าว จนกระทั่งมีการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแบบแปลนโครงการป่าไผ่ท่อนและป่าคลองโพง ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ปลูกบ้านพักอาศัยและพืชผลทางการเกษตรบนที่ดินพิพาทในพื้นที่ดังกล่าว เนื้อที่รวม ๓ ไร่ ๒ งาน ๗๖ ตารางวา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๑๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยวางแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินใหม่ตามแบบแปลนโครงการป่าไผ่ท่อนและป่าคลองโพง ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้แตกต่างไปจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองทำประโยชน์ตามแบบแปลนเดิม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ย่อมเป็นเหตุให้บ้านพักอาศัยและพืชผลทางการเกษตรบนที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยและทำกินได้รับความเสียหาย กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๙/๒๕๖๓ ที่ ๘๑/๒๕๖๓ ที่ ๑๒๓/๒๕๖๓ ที่ ๑๓๙/๒๕๖๓ ที่ ๑๔๑/๒๕๖๓ ที่ ๑๖๓/๒๕๖๓ ที่ ๑๖๕/๒๕๖๓ และที่ ๑๖๘/๒๕๖๓ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบริษัทจำกัด ฟ้องว่านายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทและกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัทไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และกระทรวงพาณิชย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าเสียหาย นั้น เมื่อนายทะเบียน



หุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีฐานะเป็นกรม และอยู่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งมีฐานะเป็นกระทรวง ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทและกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนผู้ฟ้องคดี เนื่องจากนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครไม่ตรวจสอบเอกสารให้แน่ชัดก่อนว่าลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนผู้ฟ้องคดีตามที่นางสาว ว. มีคำขอให้จดทะเบียนถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ ทำให้นางสาว ว. นำเอกสารจดทะเบียนดังกล่าวไปทำการจดทะเบียนโอนขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีให้แก่บุคคลอื่น (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๓๗/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

กรณีฟ้องว่า สหกรณ์การเกษตรแหลมโดนด จำกัด (ผู้ฟ้องคดี) ได้รับความเสียหายจากการไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกของผู้ฟ้องคดีที่มีใช้อยู่แต่เดิม หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๕๐ กิโลโวลต์แอมแปร์ เกิดระเบิดเสียหายจากการทดสอบการใช้เครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกที่ติดตั้งใหม่ และขาดรายได้จากการให้บริการจากการรับจ้างอบลดความชื้นข้าวเปลือก ซึ่งกรณีพิพาทดังกล่าว ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยการประกวดราคาเพื่อหาผู้รับจ้าง มีเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นคณะกรรมการจัดหาพัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุแก่ทางราชการ การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ในการปฏิบัติตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ ที่ว่าจ้างให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ดำเนินการนั้น เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์จังหวัดพัทลุงและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ในส่วนราชการสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการจ้าง และการตรวจรับงานจ้างได้ร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทำการทุจริตในการตรวจรับงาน ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เบิกเงินงวดสุดท้ายโดยไม่ได้ทดสอบการใช้งาน ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้ชดเชยค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย นั้น การที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตรวจรับมอบงานจ้างงวดสุดท้าย และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับเงินค่าจ้างไปทั้งสิ้นแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่สามารถใช้งานเครื่องอบลดความชื้นดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีที่มีใช้อยู่แต่เดิม หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๕๐ กิโลโวลต์แอมแปร์ เสียหายจากการทดสอบการใช้เครื่องอบลดความชื้น และขาดรายได้จากการให้บริการจากการรับจ้างอบลดความชื้นข้าวเปลือก ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



ชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ย เป็นคำขอที่ศาลปกครองมีอำนาจกำหนดค่าบังคับให้ได้ ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มี สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว สำหรับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แม้จะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่การที่ผู้ว่าราชการจังหวัด พัทลุงโดยสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ได้ทำสัญญาเลขที่ ๔/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ ว่าจ้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการรื้อถอน ขนย้าย และติดตั้งเครื่องอบลดความชื้น ข้าวเปลือกให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญาจ้างดังกล่าว แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้อยู่ในฐานะคู่สัญญากับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่จะมีนิติสัมพันธ์และใช้สิทธิเรียกร้องได้โดยตรงตามข้อสัญญาดังกล่าว เพราะสิทธิตามสัญญาเป็นเรื่องระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กับผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๓ ก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับประโยชน์ในผลสำเร็จของงานในการที่จ้างตามสัญญา และอ้างว่าเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้รับจ้างของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถใช้งานเครื่องอบ ลดความชื้นข้าวเปลือกของผู้ฟ้องคดีได้ตามวัตถุประสงค์ของสัญญา ทั้งยังทำให้เครื่องอบ ลดความชื้นข้าวเปลือกเครื่องเดิมของผู้ฟ้องคดีใช้การไม่ได้ อันเป็นการกระทำร่วมกันกับ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการตรวจรับงานจ้าง โดยไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นการร่วมกัน ทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ข้อพิพาทคดีนี้จึงเป็นกรณีที่มีมูลความแห่งคดีเดียวกัน และเป็นการ กระทำที่เกี่ยวข้องกับคดีพิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม ต่อศาลเดียวกันเพื่อที่จะได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลเดียวกัน เพื่อให้คำพิพากษาเป็นไป ในแนวทางเดียวกัน ดังนั้น คดีระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงอยู่ในอำนาจพิจารณา พิพากษาของศาลปกครอง ตามคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ ๕/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๘ (เทียบเคียงคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๓/๒๕๕๐) และเมื่อผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การปฏิบัติตามสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นเหตุที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการ ไม่สามารถใช้งานเครื่องอบลดความชื้นของผู้ฟ้องคดีที่มีใช้อยู่แต่เดิม ทำให้หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๕๐ กิโลโวลต์แอมแปร์ เสียหาย และขาดรายได้จากการให้บริการรับจ้างอบลดความชื้น ข้าวเปลือก ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นกระทำการ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นคำขอที่ ศาลปกครองมีอำนาจกำหนดค่าบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๕๐/๒๕๖๒)



(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

กรณีฟ้องว่า การที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกประกาศ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านการทำหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการที่บริษัท โรงพยาบาล บ. จำกัด เลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีขาดรายได้และประโยชน์อันพึงได้จากค่ารักษาตามสัญญา ขอให้กระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีกว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีกว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ แต่เมื่อประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย และทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกประกาศดังกล่าว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะมียุติฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อศาล ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๔/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ร้องเรียนต่อรัฐมนตรีกว่าการกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอให้ตรวจสอบสัญญา ร่วมดำเนินการให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกระหว่างองค์กรสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย กับ บริษัท อ. จำกัด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และให้กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ผู้ฟ้องคดีไม่ได้กล่าวอ้างหรือแสดงให้ประจักษ์ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย



หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย หรือได้รับผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดจากการไม่ตรวจสอบสัญญาร่วมดำเนินกิจการดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งนี้ได้แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีความเกี่ยวข้องหรือมีนิติสัมพันธ์ประการใดกับสัญญาร่วมดำเนินกิจการดังกล่าว นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่าสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นส่วนราชการระดับกรมในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้บังคับบัญชา และเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวได้มีหนังสือชี้แจงผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๐ โดยอ้างถึงหนังสือของผู้ฟ้องคดี ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นกรณีที่เรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานในบังคับบัญชาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีโดยตรง และได้มีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว อันเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายที่มีสิทธิฟ้องคดีในมูลละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๘/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ข้าราชการตำรวจผู้บังคับบัญชาของกองบังคับการตำรวจทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้ร่วมกันจัดทำหนังสือร้องเรียนทาง Gmail info@highwaypolice.org ที่มีข้อความหมิ่นประมาทผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาส่งไปยังกองบังคับการตำรวจทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงแจ้งให้กองกำกับการ ๗ กองบังคับการตำรวจทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวแล้วรายงานผลการดำเนินการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบ โดยผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ข้อความตามหนังสือร้องเรียนดังกล่าวเป็นความเท็จ



ที่เป็นการใส่ความหมิ่นประมาทผู้ฟ้องคดี ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิทธิ ชื่อเสียง และเกียรติยศ อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับแต่ได้รับหนังสือ แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้อง ต่อศาล นั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีบันทึกข้อความ ที่ ๐๐๒๖.๓๐๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่มีหนังสือร้องเรียน ทาง Gmail เกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีแล้วรายงานผลการดำเนินการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบ ซึ่งต่อมา พันตำรวจโท ธ. สารวัตรสอบสวน สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวได้มีบันทึกข้อความ ที่ ๐๐๒๖.๓๗๔/๘๒๔ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทราบ โดยเห็นว่าข้อกล่าวหาตามหนังสือ ร้องเรียนไม่มีมูลความผิด เห็นควรยุติเรื่อง เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นว่า บุคคลที่ถูกร้องเรียน ได้กระทำความผิดวินัยหรือไม่ อย่างไร ซึ่งเป็นเพียงขั้นตอนของการพิจารณาภายในฝ่ายปกครอง ในการเตรียมการและดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง เมื่อผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ข้อกล่าวหาตามหนังสือร้องเรียนในประเด็นที่ ๑ ถึงประเด็นที่ ๗ ไม่มีมูล ความผิด เห็นควรยุติเรื่อง กรณีจึงไม่มีการดำเนินการทางวินัยในประเด็นดังกล่าวกับผู้ฟ้องคดี แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ที่มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๒/๒๕๖๓)

(๗) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากสัญญาทางปกครอง

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายฯ

ผู้ฟ้องคดีเป็นคู่สัญญาฝ่ายผู้ขายในสัญญาซื้อขายเตียงผ้าตัด ทัวไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน ๓ เตียง กับจังหวัดราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามสัญญาเลขที่ ๑๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อันมีลักษณะเป็นสัญญา ทางปกครอง เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายถูกบอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากมีข้อโต้แย้ง เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๙/๒๕๖๓)



(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน

หรือเสียหาย

กรณีฟ้องว่า จังหวัดขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตกลงทำสัญญาเลขที่ ขก ๐๐๓๒/๑๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ้านไผ่ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น กำหนดก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างงานงวดที่ ๖ และส่งมอบงานจ้างต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เบิกจ่ายค่าจ้างในงวดงานดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓ และผู้ควบคุมงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินส่วนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการใช้สิทธิระหว่างคู่สัญญาซึ่งคู่สัญญาในคดีที่พิพาทได้แก่ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เท่านั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องคดีนี้ได้เฉพาะคู่สัญญาซึ่งถือเป็นบุคคลที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ดังนั้น คดีนี้แม้ว่าสัญญาจ้างที่พิพาทจะมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ลงนามในสัญญา แต่ก็เป็นเพียงการลงนามแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นคู่สัญญาที่แท้จริงกับผู้ฟ้องคดีเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ก็เป็นเพียงคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เท่านั้น มิได้เป็นคู่สัญญากับผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้เป็นผู้ชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๘/๒๕๖๓)

กรณีเดิมผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานการเงินของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) ตามสัญญาจ้างพนักงานสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ต่อมา มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ทำการสืบสวนข้อเท็จจริง และต่อมาได้มีคำสั่งสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) สอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงกับผู้ฟ้องคดี ตามลำดับ ผลการสอบสวนเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดตามข้อ ๖๑ (๒) (๓) (๔) (๗) (๘) ข้อ ๖๒ (๑) (๓) (๔) และข้อ ๖๓ ของระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๔ อันเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง



ตามข้อ ๖๔ (๑) ของระเบียบดังกล่าว และคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรมเฉพาะกิจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีมติเห็นชอบการลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีโดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรมลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีออกจากความเป็นพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรมที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากงาน และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ คืนสิทธิและหน้าที่ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น โดยที่การลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีออกจากความเป็นพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีผลเป็นการบอกเลิกสัญญาจ้าง เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงฟ้องคดีต่อศาล โดยมีคำขอท้ายฟ้องดังกล่าวข้างต้น อันเป็นการอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงขอที่จะใช้สิทธิฟ้องเฉพาะคู่สัญญาพิพาท คือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เท่านั้น ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เป็นเพียงเจ้าหน้าที่และหน่วยงานในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิใช่คู่สัญญาตามสัญญาจ้างที่พิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ในอันที่จะมีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีเฉพาะในส่วนที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๖๗/๒๕๖๓)

(๘) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำที่เป็น
ความรับผิดชอบอื่น

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดที่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ สายบางปะอิน-นครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๖ และไม่พอใจเงินค่าทดแทนการเวนคืนดังกล่าว ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการเพิ่มเงินค่าทดแทนการเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น โดยที่พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๖๘/๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่าเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างหรือขยายทางหลวง ถ้ามิได้ตกลงในเรื่องการโอนไว้เป็นอย่างอื่นให้ดำเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์



ซึ่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๔ บัญญัตินิยามคำว่า “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลอื่นใด ผู้กระทำการเพื่อประโยชน์ของรัฐ ซึ่งมีอำนาจในการเวนคืน หรือควบคุมการเวนคืน เมื่อการเวนคืน ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่พิพาทในคดีนี้ มีอธิบดีกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน ดังนั้น กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจในการเวนคืนหรือควบคุมการเวนคืน ตามนัยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๒๕/๒๕๖๓ ที่ ๖๒/๒๕๖๓ ที่ ๖๓/๒๕๖๓ ที่ ๖๔/๒๕๖๓ ที่ ๖๕/๒๕๖๓ ที่ คผ.๒๕/๒๕๖๓ ที่ คผ.๓๐/๒๕๖๓ ที่ คผ.๓๕/๒๕๖๓ ที่ คผ.๓๖/๒๕๖๓ ที่ คผ.๖๐/๒๕๖๓ และที่ คผ.๖๑/๒๕๖๓ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดที่ดินถูกเวนคืน ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข ๖ สายบางปะอิน-นครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๖ และไม่พอใจเงินค่าทดแทนการเวนคืน ดังกล่าว ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการเพิ่มเงินค่าทดแทนการเวนคืนให้แก่ ผู้ฟ้องคดี โดยได้ยื่นฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) เป็นผู้ถูกฟ้องคดี ในคดีนี้มาด้วย นั้น ศาลปกครองสูงสุดโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่า ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงิน ค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฟ้องคดีต่อศาล ขอให้ศาลวินิจฉัยให้มีการชำระเงิน ค่าทดแทนเพิ่มขึ้นจากราคาที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนด โดยไม่รอการวินิจฉัย อุตสาหกรรมของรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน นั้น บุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธิฟ้องรัฐมนตรีต่อศาล เนื่องจากยังไม่มีคำวินิจฉัยอุตสาหกรรมของรัฐมนตรี ให้บุคคลดังกล่าวไม่พอใจ หรือไม่เห็นพ้องด้วยตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และเมื่อรัฐมนตรียังไม่มีคำวินิจฉัยอุตสาหกรรม กรณียังไม่อาจถือได้ว่า บุคคลดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อน หรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของรัฐมนตรี ซึ่งจะทำให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิฟ้อง



รัฐมนตรีต่อศาลปกครองได้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นจากราคาที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดให้ โดยในเวลาที่ยื่นฟ้องคดีต่อศาล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ยังวินิจฉัยอุทธรณ์เงินค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่แล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ต่อศาลปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๒๕/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) ที่ ๖๒/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) ที่ ๖๓/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) ที่ ๖๔/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) ที่ ๖๕/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) ที่ คผ.๒๙/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) ที่ คผ.๓๐/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) ที่ คผ.๓๕/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) ที่ คผ.๓๖/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) ที่ คผ.๖๐/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) และที่ คผ.๖๑/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

(๙) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำในกรณีอื่น ๆ

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๒๙๕

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๑๖๕-๑๖๖

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๕๐-๑๕๓

๒) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้

(๑) หน่วยงานทางปกครอง

(ก) กรณีเป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๒๙๖

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๔๑๘-๔๒๐



(ข) กรณีไม่เป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๒๙๗

ตุลุ่มที่ ๙ หน้า ๑๗๕-๑๗๖

(๒) ประชาชนผู้ถูกระทบสิทธิจากการใช้อำนาจรัฐ

(ก) กรณีเป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหาย

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๒๙๗-๓๐๐

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๑๖๖-๑๖๗

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๑๕๓-๑๕๔

(ข) กรณีไม่เป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหาย

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๓๐๑-๓๐๔

(๓) คณะบุคคล

(ก) กรณีเป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหาย

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๓๐๕-๓๐๘

ตุลุ่มที่ ๙ หน้า ๑๗๖-๑๗๗

(ข) กรณีไม่เป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหาย

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๓๐๘-๓๐๙

ตุลุ่มที่ ๙ หน้า ๑๗๘-๑๗๙

(๔) ชุมชน

(ก) กรณีเป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหาย

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๓๐๙-๓๑๐

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๔๒๐-๔๒๑

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๑๕๔-๑๕๖

ตุลุ่มที่ ๙ หน้า ๑๗๙-๑๘๐

(ข) กรณีไม่เป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหาย

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๔๒๒

(๕) เจ้าหน้าที่ของรัฐ

(ก) กรณีเป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหาย

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๔๒๒-๔๒๓

(ข) กรณีไม่เป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหาย

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๑๘๐-๑๘๑

๑.๑.๒ กรณีที่กฎหมายให้สิทธิในการฟ้องคดี

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๓๑๓-๓๑๔

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๑๓๖-๑๓๗

๑.๒ การขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับ

๑.๒.๑ กรณีที่ไม่จำเป็นต้องมีค่าบังคับของศาล

๑) กรณีที่มีผลบังคับเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อยู่แล้ว

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๓๒๐-๓๒๑

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๑๘๖

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๔๒๓-๔๒๖

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๕๖-๑๕๘



๒) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามูลเหตุแห่งการฟ้องคดีได้หมดสิ้นไปแล้ว

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อน รำคาญ

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่าด้วยรูปแบบและวิธีการแสดงข้อความคำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๓ โดยที่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด ข้อเท็จจริงปรากฏว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะประธานกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ออกประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง รูปแบบของข้อความคำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยข้อ ๑ กำหนดให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่าด้วยรูปแบบและวิธีการแสดงข้อความคำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว จึงถือได้ว่าเหตุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไป ศาลไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าบังคับตามคำขอดังกล่าว และไม่เป็นประโยชน์ที่ศาลจะพิจารณาคดีนี้ต่อไป จึงให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๘๗/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งจังหวัดปทุมธานี ลำับ ที่ ๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเงินขาดบัญชีของกิจการประปา กองช่าง เทศบาลตำบลบางพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ นั้น เมื่อระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งจังหวัดปทุมธานี ลำับ ที่ ๒/๒๕๖๒ เรื่อง การแก้ไขคำสั่งการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แก้ไขคำสั่งจังหวัดปทุมธานี ลำับ ที่ ๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ให้เป็นไปตามผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่โดยกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ลำับ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๕.๔/ล ๓๙๗๕๖ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ โดยที่ผลของการแก้ไขคำสั่งดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเงินขาดบัญชีของกิจการประปา กองช่าง เทศบาลตำบล



บางพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ คำสั่งอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ฟ้องคดีในคดีนี้จึงสิ้นผลไปแล้ว เหตุแห่งการฟ้องคดีในคดีนี้จึงหมดสิ้นไป ศาลไม่จำเป็นต้องออกคำสั่งบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อผ.๒๑๘/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาฟ้องว่า นางสาว ม. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ปฏิบัติผิดสัญญาเงินทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการพัฒนาอาจารย์วิทยาเขตสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๔๕ สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๕ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และนาง จ. ผู้คำประกัน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่ผู้ฟ้องคดี ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุดปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้บรรจุเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มนโยบายสาธารณสุข สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดใหม่ในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนแทนการชดใช้เงิน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ต้นสังกัดเดิม) ยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ฟ้องคดีและกระทรวงการคลังแล้ว ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาผ่อนผันให้หนี้เวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาการรับทุน ลาศึกษา ผูกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ และสัญญาคำประกัน (สัญญาผ่อนผันให้หนี้เวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาการรับทุน ลาศึกษา ผูกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย) ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ให้ไว้กับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรณีจึงไม่มีเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบตามสัญญาเงินทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการพัฒนาอาจารย์วิทยาเขตสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๔๕ สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๕ อีกต่อไป เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้จึงสิ้นสุดลง และกรณีไม่มีประโยชน์ที่ศาลจะพิจารณาพิพากษาคดีนี้ต่อไป จึงให้จำหน่ายคดีในชั้นอุทธรณ์นี้ออกจากสารบบความ (รายงานกระบวนการพิจารณา คดีหมายเลขดำที่ อ.๑๑๙๗/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ อ.๑๑๖/๒๕๖๓)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์การตามรัฐธรรมนูญ

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๙๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับทางปกครอง จำนวน ๕,๐๐๐ บาท และคำสั่งอุทธรณ์ของนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๑๑๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด นายทะเบียนพรรคการเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดี) เห็นชอบให้ยุติการดำเนินการโทษปรับทางปกครองดังกล่าว คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๙๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับทางปกครอง จำนวน ๕,๐๐๐ บาท และคำสั่งอุทธรณ์ของนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๑๑๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงสิ้นผลบังคับ และทำให้เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ที่ขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวหมดสิ้นไป จึงให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔๒/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนทั่วไป ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนทั่วไป เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนทั่วไป ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ และเพิกถอนข้อ ๒ วรรคสี่ ของประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิเลือกผู้สมัครได้ตามจำนวนที่พึงมี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ ๔๘๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ที่ได้รับแต่งตั้งตามประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภททั่วไป ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ครบวาระการดำรงตำแหน่งไปแล้วในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดใหม่ โดยจัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ โดยตอนท้ายของประกาศดังกล่าวกำหนดให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ โดยหลังจากการเลือกตั้งเสร็จสิ้นลง



ก็มีประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนทั่วไป เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนทั่วไป ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ ประกาศผลการเลือกตั้งครั้งใหม่ และแต่งตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการที่ได้รับเลือกตั้งตามประกาศดังกล่าวข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ ๑๐๘๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แล้ว กรณีจึงต้องถือว่าประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ และประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนทั่วไป ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้เพิกถอนนั้น ไม่มีผลใช้บังคับใด ๆ อีกต่อไป นับแต่วันที่มิใช่ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดใหม่ และประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนทั่วไป เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนทั่วไป ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ ตามลำดับ อันเป็นการสิ้นสุดลงก่อนที่ศาลปกครองชั้นต้นจะมีคำพิพากษาคดีนี้แล้ว นอกจากนี้ โดยที่ขณะนี้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๑ ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลทำให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีสถานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ โดยมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว บัญญัติให้มีสภาคณาจารย์และพนักงาน โดยให้วิธีการได้มาซึ่งสภาดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน และไม่ปรากฏว่าประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งและประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวยังคงก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีอยู่หรือไม่หมดสิ้นไปอย่างไร จึงเป็นกรณีที่ศาลไม่จำเป็นต้องออกคำบังคับให้เพิกถอนข้อ ๒ วรรคสี่ ของประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนทั่วไป เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนทั่วไป ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓๒/๒๕๖๓)

